Về nhân thân, năm 2002 Hoà bị Tòa án nhân dân huyện B xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Gia đình Nguyễn Văn Hòa đã mời luật sư bào chữa cho Hòa.

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Luật sư cần thực hiện những hoạt động gì để được tham gia bào chữa cho Hòa?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh chị hãy nêu những điểm cần lưu ý khi nghiên cứu nội dung vụ án trên để bảo vệ cho Nguyễn Văn Hòa?

Tình tiết bổ sung

Theo biên bản khám nghiệm tử thi thì vết thương ở giữa lưng trái, có hình elip, kích thước 5cmx1cm.

Về vật chứng, con dao dùng để thái rau lợn có bản rộng là 15 cm, dài 50cm, đầu bầu có cán bằng gỗ màu đỏ; trên dao có dấu vết máu đã khô.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), tình tiết trên có ý nghĩa như thế nào đối với việc bào chữa cho Nguyễn Văn Hòa?

Tình tiết bổ sung

Theo lời khai của Hùng khi xảy ra vụ việc chỉ có Hải, Hùng và Hòa ở hiện trường, Hòa đã đâm anh Hải vì tuy trời tối chỉ có một bóng đèn nhỏ khuất sau khóm tre nhưng Hùng vẫn có thể thấy rõ.

Hòa khai: trời tối, do bóng đèn khuất sau bụi tre nên chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ ở phía trước. Khi khua dao về phía trước thì khoảng cách giữa Hòa và anh em Hải là 3m. Khi anh Hải kêu là bị đâm Hòa liền vứt dao xuống đường và chạy đến xem như thế nào. Hòa không đâm anh Hải và cũng không khua dao trúng anh Hải.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị) có cần trao đổi với Cơ quan điều tra không? Nếu cần thì nội dung trao đổi là gì? Nếu không thì tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình điều tra sau khi được cấp giấy chứng nhận bào chữa luật sư đã vào trại tạm giam để gặp Nguyễn Văn Hòa nhưng giám thị Trại tạm giam không đồng ý vì chưa có sự đồng ý của Cơ quan điều tra.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Nếu anh chị là luật sư của Hòa, anh chị sẽ xử sự như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hòa về tội "Giết người" và tội "Trộm cắp tài sản" đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Để bảo vệ quyền lợi của Nguyễn Văn Hòa, anh chị sẽ đề xuất vấn đề gì với Viện kiểm sát?

Tình tiết bổ sung

Khi vụ án đang được Viện kiểm sát nghiên cứu thì luật sư của Hòa nhận được bức thư nặc danh trong đó khẳng định người đâm Hải là Hùng và Hùng vốn là một tay anh chị, đã có nhiều tiền án và Chủ tịch, trưởng Công an xã là người cùng họ với Hùng nên dân làng sợ bị trả thù nên không giám khai thật với Cơ quan điều tra.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Nếu anh chị là luật sư của Hòa, anh chị sẽ chọn phương án nào trong các phương án sau? Tại sao?

a, Chuyển là thư cho Viện kiểm sát và đề nghị Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

b, Chuyển lá thư cho Viện kiểm sát và đề nghị Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho Hòa;

c, Cất lá thư để đến phiên tòa đưa ra như một chứng cứ có lợi cho thân chủ và đề nghị HĐXX tuyên bố thân chủ không phạm tội;

d, Phương án riêng của anh chị.

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Văn Hòa về tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 93 và tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung yêu cầu Viện kiểm sát phải truy tố thêm điểm g khoản 1 Điều 93 BLHS đối với Hòa.